



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DOMINGGUS FREDINAN UNTAILAWAL**
Pangkat, NRP : Serda/21200244071199
Jabatan : Ba Denzipur 12/OHH
Kesatuan : Denzipur 12/OHH
Tempat, tanggal lahir : Boha, 13 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Militer Denzipur 12/OHH, Kabupaten Nabire.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandenzipur 12/OHH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara nomor Kep/124/III/2022 tanggal 27 Maret 2022
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 14 April 2022 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan nomor Kep/160/IV/2022 tanggal 13 April 2022 dari Dandenzipur 12/OHH selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURAt ersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-41/A-41/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/2571/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/212-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/212-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/212-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Panggilan dan perintah terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2023 tanggal 5 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

Mohon Terdakwa ditahan

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat:

- 1). 6 (enam) lembar daftar absensi luar formasi Denzipur 12/OHH dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022
- 2). 1 (satu) lembar riwayat hidup singkat Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Maret 2022, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Madenzipur 12/OHH, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mahkamah agung adalah tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Dominggus Fredinan Untailawal masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kejuruan Zeni selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Kabupaten Bogor, kemudian ditugaskan di Kodim 1707/Merauke, kemudian pada tahun 2021 di mutasi ke Denzipur 12/OHH, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denzipur 12/OHH dengan pangkat Serda NRP21200244071199.
2. Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan Kibi tersebar Ta 2021 di Rindam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.
3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 setelah pelaksanaan penutupan Pendidikan Kibi Terdakwa menelpon Letda Czi Bima Prastya Wibawa (Saksi-1) selaku Pasi Pers untuk melaporkan kalau Terdakwa telah selesai melaksanakan Pendidikan Kibi dan meminta ijin untuk kembali ke Kesatuan menunggu kapal Gunung Dempo pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan Saksi-1 mengijinkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan pada tanggal 6 Desember 2021.
4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa tidak pergi ke Pelabuhan Jayapura dan kembali ke Kesatuan menggunakan kapal Gunung Dempo akan tetapi Terdakwa tinggal di rumah pacar Terdakwa yang berada di Kampung Sosere Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, kemudian pada tanggal 7 Desember 2021 Saksi-1 memerintahkan Serda AnselmusJ ebo (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa di Pelabuhan Nabire, namun pada saat kapal Gunung Dempo bersandar di Pelabuhan NabireTerdakwa tidak ada atau tidak ikut dalam kapal tersebut, lalu Saksi-2 menelpon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-2 melaporkannya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk kembali ke Madenzipur 12/OHH.
5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Saksi-1 kembali mencoba menelpon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tetap tidak aktif, lalu pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Czi Purwadi Nurcahyo (Pasi Intel Denzipur 12/OHH).
6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIT datang 4 (empat) orang anggota Pomdam XVII/Cenderawasih ke rumah pacar Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa untuk naik ke mobil Pomdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk menjalani pemeriksaan, kemudian pada tanggal 15 April 2022 Terdakwa di jemput oleh 2 (dua)

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anggota Denzipur 12/OHH atas nama Sertu Romilson Malaeny dan Serda Irham, lalu Terdakwa di bawa kembali ke Madenzipur 12/OHH.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII/1 untuk di proses hukum sesuai surat Dandenzipur 12/OHH nomor B/24/I/2022 tanggal 21 Januari 2022.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenzipur 12/OHH atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai 25 Maret 2022 atau selama 109 (seratus sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut kepada senior-seniornya karena pada saat mengikuti Pendidikan Kibi Terdakwa melakukan banyak pelanggaran dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denzipur 12/OHH tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti, mengakui dan membenarkan atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi berdasarkan surat Kaotmil IV-20 jayapura Nomor B/1060/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 untuk hadir dipersidangan dan telah dijawab dengan surat Komandan Denzipur 12/OHH Nomor B/317/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Saksi-1 atas nama Lettu Czi Bima Prasatya Wibawa, S.Tr.(Han) NRP 11180033400696 dan Saksi-2 atas nama Serda Anselmus Jebo NRP 21200243570594 tidak dapat memenuhi panggilan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikarenakan sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lain atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibaca dari BAP Penyidik POM yang nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diberikan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibaca oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik POM sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : **BIMA PRASATYA WIBAWA**
Pangkat, Nrp : Letda Czi, 11180033400696
Jabatan : Danton Jihandak Kompi Ban (Pasi Pers)
Kesatuan : Denzipur 12/OHH
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 21 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 12/OHH, Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2021 di Denzipur 12/OHH, antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa telah selesai melaksanakan pendidikan Kibi di Rindam XVII/Cenderawasih, lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk kembali ke Kesatuan menunggu kapal Gunung Dempo pada tanggal 6 Desember 2021, lalu Saksi mengijinkan Terdakwa untuk menunggu kapal Gunung Dempo.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 Saksi menelpon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, kemudian pada tanggal 7 Desember 2021 Saksi memerintahkan letting-leting Terdakwa untuk menunggu di Pelabuhan Nabire, namun pada saat kapal Gunung Dempo bersandar di Pelabuhan Nabire Terdakwa tidak ada atau tidak ikut dalam kapal tersebut.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Saksi kembali mencoba menelpon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tetap tidak aktif, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Czi Purwadi Nurcahyo (Pasi Intel Denzipur 12/OHH).
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIT Saksi mendapat informasi dari Staf Intel Denzipur 12/OHH dan menyampaikan kalau

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih, kemudian pada tanggal 15 April 2022 Terdakwa di jemput oleh 2 (dua) orang anggota Denzipur 12/OHH atas nama Sertu Romilson Malaeny dan Serda Irham, lalu Terdakwa di bawa kembali ke Madenzipur 12/OHH.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denzipur 12/OHH tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan dari BAP Penyidik POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : **Anselmus Jebo**
Pangkat, Nrp : Serda/21200243570598
Jabatan : Danru 3 Ton Zipur 1 Kizipur
Kesatuan : Denzipur 12/OHH
Tempat, tanggal lahir : Kabe, 26 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 12/OHH, Kab. Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat Saksi dan Terdakwa sama-sama melaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih, antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja.

2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Saksi mendapat informasi dari Letda Czi Bima Prasatya Wibawa (Saksi-1) selaku Pasi Pers kalau Terdakwa telah selesai melaksanakan pendidikan Kibi di Rindam XVII/Cenderawasih, lalu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 atau 7 Desember 2021 karena pada tanggal tersebut ada kapal tujuan Nabire.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk menjemput Terdakwa di Pelabuhan Nabire, namun saat kapal Gunung Dempo tujuan dari Jayapura ke Nabire bersandar di Pelabuhan, Terdakwa tidak ada/atau tidak ikut dalam kapal tersebut, lalu Saksi menelpon Terdakwa namun

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi melaporkannya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk kembali ke Madenzipur 12/OHH.

4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIT Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 yang menyampaikan kalau Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih dan menjalani penahanan sementara di Pomdam XVII/Cenderawasih, kemudian pada tanggal 15 April 2022 Terdakwa di jemputoleh 2 (dua) orang anggota Denzipur 12/OHH atas nama Sertu Romilson Malaeny dan Serda Irham laluTerdakwa di bawa kembali ke Madenzipur 12/OHH.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denzipur 12/OHH tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan dari BAP Penyidik POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Dominggus Fredinan Untailawal masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kejuruan Zeni selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Kabupaten Bogor, kemudian ditugaskan di Kodim 1707/Merauke, kemudian pada tahun 2021 di mutasi ke Denzipur 12/OHH, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denzipur 12/OHH dengan pangkat Serda NRP21200244071199.

2. Bahwa Terdakwa mengikuti Pendidikan Kibi tersebar TA. 2021 di Rindam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.

3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 setelah pelaksanaan penutupan Pendidikan Kibi Terdakwa menelpon Letda Czi Bima Prastya Wibawa (Saksi-1) selaku Pasi Pers untuk melaporkan kalau Terdakwa telah selesai melaksanakan Pendidikan Kibi dan meminta ijin untuk kembali ke Kesatuan menunggu kapal Gunung Dempo pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan Saksi-1 mengijinkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan pada tanggal 6 Desember 2021.

4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa tidak pergi ke Pelabuhan Jayapura untuk kembali ke Kesatuan menggunakan kapal Gunung Dempo akan

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa tinggal di rumah pacar Terdakwa yang berada di Kampung Sosere Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, dan kegiatan Terdakwa selama tinggal di rumah Pacarnya adalah membantu pekerjaan rumah pacar Terdakwa diantaranya menjaring ikan di danau.

5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIT datang 4 (empat) orang anggota Pomdam XVII/Cenderawasih ke rumah pacar Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa untuk naik ke mobil Pomdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk menjalani pemeriksaan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenzipur 12/OHH atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai 25 Maret 2022 atau selama 109 (seratus sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut kepada senior-seniornya karena pada saat mengikuti Pendidikan Kibi Terdakwa melakukan banyak pelanggaran.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang dimana keberadaanya
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denzipur 12/OHH tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di dalam sidang selanjutnya dalam ayat (6) huruf (a) dan (b) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, maka terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat yang diajukan kepada Majelis Hakim oleh Oditur Militer dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. 6 (enam) lembar daftar absensi luar formasi Denzipur 12/OHH dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022
2. 1 (satu) lembar riwayat hidup singkat Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar daftar absensi luar formasi Denzipur 12/OHH dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang dari tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 25 Maret 2022 atau selama 109 (seratus sembilan) hari.
2. 1 (satu) lembar daftar Riwayat Hidup singkat Terdakwa, adalah merupakan data yang menerangkan tentang daftar riwayat hidup Terdakwa yang dikeluarkan oleh satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Dominggus Fredinan Untailawal masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kejuruan Zeni selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Kabupaten Bogor, kemudian ditugaskan di Kodim 1707/Merauke, kemudian pada tahun 2021 di mutasi ke Denzipur 12/OHH, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai Ba Denzipur 12/OHH dengan pangkat Serda NRP21200244071199.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/2571/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa mengikuti Pendidikan Kibi tersebar TA. 2021 di Rindam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2021 setelah pelaksanaan penutupan Pendidikan Kibi Terdakwa menelpon Letda Czi Bima Prastya Wibawa (Saksi-1) selaku Pasi Pers untuk melaporkan kalau Terdakwa telah selesai melaksanakan Pendidikan Kibi dan meminta izin untuk kembali ke Kesatuan menunggu kapal Gunung Dempo pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan Saksi-1 mengizinkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan pada tanggal 6 Desember 2021.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa tidak pergi ke Pelabuhan Jayapura untuk kembali Kesatuan menggunakan kapal Gunung Dempo akan tetapi Terdakwa tinggal di rumah pacar Terdakwa yang berada di Kampung Sosere Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, dan kegiatan Terdakwa selama tinggal di rumah Pacarnya adalah membantu pekerjaan rumah pacar Terdakwa diantaranya menjaring ikan di danau.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIT datang 4 (empat) orang anggota Pomdam XVII/Cenderawasih ke rumah pacar Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa untuk naik ke mobil Pomdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk menjalani pemeriksaan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut kepada senior-seniornya karena pada saat mengikuti Pendidikan Kibi Terdakwa melakukan banyak pelanggaran.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang dimana keberadaanya.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dandenzipur 12/OHH atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai 25 Maret 2022 atau selama 109 (seratus sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denzipur 12/OHH tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer,

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku..

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Dominggus Fredinan Untailawal masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kejuruan Zeni selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Kabupaten

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bugan kemudian diugaskan di Kodim 1707/Merauke, kemudian pada tahun 2021 di mutasi ke Denzipur 12/OHH, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denzipur 12/OHH dengan pangkat Serda NRP21200244071199.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/2571/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.

3. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Serda lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan tidak hadir tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seorang yang tidak ada izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengikuti Pendidikan Kibi tersebar TA. 2021 di Rindam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2021 setelah pelaksanaan penutupan Pendidikan Kibi Terdakwa menelpon Letda Czi Bima Prastya Wibawa (Saksi-1) selaku Pasi Pers untuk melaporkan kalau Terdakwa telah selesai melaksanakan Pendidikan Kibi dan meminta ijin untuk kembali ke Kesatuan menunggu kapal Gunung Dempo pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan Saksi-1 mengijinkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan pada tanggal 6 Desember 2021.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa tidak pergi ke Pelabuhan Jayapura untuk kembali Kesatuan menggunakan kapal Gunung Dempo akan tetapi Terdakwa tinggal di rumah pacar Terdakwa yang berada di Kampung Sosere Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, dan kegiatan Terdakwa selama tinggal di rumah Pacarnya adalah membantu pekerjaan rumah pacar Terdakwa diantaranya menjaring ikan di danau.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIT datang 4 (empat) orang anggota Pomdam XVII/Cenderawasih ke rumah pacar Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa untuk naik ke mobil Pomdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk menjalani pemeriksaan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut kepada senior-seniornya karena pada saat mengikuti Pendidikan Kibi Terdakwa melakukan banyak pelanggaran.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang dimana keberadaanya

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur ketiga "Dalam waktu damai",

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denzipur 12/OHH tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa. Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenzipur 12/OHH atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai 25 Maret 2022 atau selama 109 (seratus sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu secara berturut turut selama 109 (seratus sembilan) hari yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim dengan melihat, memperhatikan dan serta mendengar sesuai dengan fakta fakta didalam persidangan serta mempertimbangkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah rasa takut kepada senior-senior Terdakwa di Kesatuan dikarenakan selama menjalani pendidikan KIBI Terdakwa banyak melakukan pelanggaran, tindakan indisipliner ini sebagai wujud dari ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan prosedur meninggalkan kesatuan yang mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah yang hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 212/K/PM.III-19/AD/VI/2023
Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin personel dan mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya Denzipur 12/OHH.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuiman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di Satuannya untuk menjadi Prajurit yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga *kepentingan hukum* dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga *kepentingan umum* dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga *kepentingan militer* dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya tersebut dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Terdakwa, keluarga dan masyarakat pada umumnya;

2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang, mengakui kesalahannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan hukum. Serta berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

3. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki kualitas maupun kuantitas perbuatan yang berbeda-beda maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam penjatuhan pidananya perlu untuk mempertimbangkan proporsionalitas penjatuhan pidana berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan perbuatan dari pelaku tindak pidana sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa lebih memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis berpendapat Pidana Pokok Penjara yang di jatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan untuk mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan Oditur.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer C.q TNI AD, Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap Terdakwa dikaitkan dengan kelayakan diri Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer dengan terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Segi Keadilan,

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan karena rasa takut kepada Senior-seniornya di Kesatuan, jika dilihat di dalam persidangan hal tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan sehingga mengambil Keputusan yang salah untuk tidak kembali ke Kesatuan.

Bahwa selama Terdakwa selama ber dinas tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana, didalam persidangan Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa masih mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap mengabdikan dirinya melalui institusi TNI AD.

2. Segi Kemanfaatan

Bahwa pemecatan terhadap Terdakwa tidak memberikan kemanfaatan, karena Terdakwa masih muda dan terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan, selain itu Terdakwa berdinas di satuan operasional yang berada di daerah yang sangat rawan adanya gangguan keamanan sehingga tenaga Terdakwa masih dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas keamanan dari Gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di daerah Kesatuan Terdakwa berdinas.

3. Segi Kepentingan Militer

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa adanya kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan Negara.

Bahwa Terdakwa sebagai OAP (Orang Asli Papua) yang merupakan ujung tombak dan garda terdepan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah rawan/konflik dari gangguan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dimana Terdakwa memahami situasi dan kondisi dilapangan sehingga dapat mendukung tugas-tugas pokok satuan dalam pertahanan dan keamanan negara.

4. Segi Yuridis

Bahwa Secara Yuridis Majelis Hakim didalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata". Penjatuhan pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer namun KUHPM tidak memberikan parameter/ ukuran terhadap seorang militer yang dipandang tidak layak/tidak pantas lagi sebagai seorang Prajurit TNI dan penilaian tersebut diserahkan kepada pendapat dan penafsiran Hakim.

Bahwa didalam melakukan penilaian dan penafsiran untuk mengukur kelayakan seorang Prajurit untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan maka Majelis Hakim m emedomani ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Militer MARI angka 1 mengatur mengenai parameter penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan tujuan untuk menghindari subyektifitas hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dengan memberikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku. tersebut diatas maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Dalam aspek Pelaku (Subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan dari Pelaku/ Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yaitu:
 - 1). Terdakwa berpangkat Sersan Dua (golongan Bintara) sebagai golongan perantara antara Tamtama dan Perwira dalam struktur kepangkatan TNI AD dengan Jabatan Ba Denzipur 12/OHH2.

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana desersi dikarenakan takut terhadap senior-seniornya di kesatuan disebabkan sewaktu Terdakwa melaksanakan KIBI banyak melakukan pelanggaran.
- 3) Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD mempunyai tugas pokok menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap tumpah darah dan warga negara RI serta menjaga keutuhan wilayah RI dimana yang bersangkutan merupakan putra daerah yang memahami situasi dan kondisi di lapangan sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan tugasnya
- 4) Bahwa tindak pidana Terdakwa baru sekali melakukan tindak pidana dan sangat menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya
- b. Dalam aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan oleh Terdakwa. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk tindak pidana yang menjadi atensi Pimpinan TNI karena dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan personel di kesatuan maka perlu untuk diberikan tindakan yang tegas namun terukur terhadap diri Terdakwa sehingga tidak merugikan kepentingan militer dan penyelenggaraan pertahanan negara.
- c. Dilihat dari aspek akibat/dampak yang ditimbulkan terhadap Kesatuan dan Institusi TNI serta masyarakat Militer pada umumnya yaitu :
- 1) bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan pembinaan personel di kesatuan.
 - 2) Bahwa dari sudut pandang kepentingan Militer perbuatan Terdakwa bertentangan dengan penegakkan disiplin di kesatuannya.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang disebabkan karena rasa takut kepada senior-seniornya dikarenakan selama Terdakwa mengikuti Kursus KIBI melakukan pelanggaran.
5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna. Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan diri Terdakwa dan keluarganya, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak menyangkut peradilan kearah yang lebih baik.

Menimbang, Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dan patut dipertahankan dalam dinas militer C.q TNI AD, dikarenakan Terdakwa masih bisa dibina duntuk menjadi Prajurit TNI yang lebih baik untuk mendukung tugas-tugas pokok di Kesatuannya sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memisahkan Terdakwa dari dinas Militer dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa sura-surat :

1. 6 (enam) lembar daftar absensi luar formasi Denzipur 12/OHH dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022
2. 1 (satu) lembar riwayat hidup singkat Terdakwa

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) *juncto* ayat (2) *Jucto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Dominggus Fredinan Untailawal, Serda NRP 21200244071199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Desersi dalam waktu damai”
2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar daftar absensi luar formasi Denzipur 12/OHH dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022
- b. 1 (satu) lembar riwayat hidup singkat Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. memerintahkan Terdakwa di tahan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023 oleh Awang Setyadi Bawana, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H. Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Fathurrahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Amiruddin, S.H Letda Chk NRP 21080776820786 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar, S.H., M.H.

Awang Setyadi Bawana, S.H.

Mayor Chk NRP 21960346030574

Letkol Laut (H) NRP 17305/P

Aditya Wicaksono, S.H.

Kapten Chk NRP 11100004840584

PaniteraPengganti

Amiruddin, S.H

Letda Chk NRP 21080776820786

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 212-K/PM.III-19/AD/VI/2023